BỘ TƯ PHÁP

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA HẾT TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ KHU VỰC THÀNH PHỐ .....

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT

Kiểm tra: ngày tháng 12 năm 2009

Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút

Câu1 ***(Chung cho tất cả các thí sinh).***

Công ty A là chủ đầu tư xây dựng công trình toà nhà văn phòng làm việc ("Công trình). Ngày 15/1/2008, Công ty A ký Hợp đồng thiết kế với Công ty B là tổng thầu thiết kế để thiết kế cho toàn bộ Công trình. Sau đó, ngày 30/1/2008, Công ty B ký hợp đồng thầu phụ với Công ty C để thiết kế phần mái của Công trình bao gồm cả phần khung thép và tấm lợp mái Lexan. Ngày 30/4/2008, Công A ty ký Hợp đồng thi công phần mái với Công ty D. Theo đó, Công ty D có trách nhiệm thi công phần khung mái và lắp đặt các tấm lợp mái Lexan theo thiết kế đã được Công ty A cung cấp. (Lưu ý phần móng và tường đã được một Công ty khác thi công và đã có biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình cho Công ty A).

Đến ngày 15/5/2008, Công ty D đã hoàn thành công việc nhưng Công ty A vẫn chưa nghiệm thu vì lúc lắp đặt phần mái xong thì trên mái xuất hiện rất nhiều chỗ dột nước ("Sự cố"). Công ty A đã yêu cầu Công ty D sửa chữa nhưng Công ty D không sửa với lý do lỗi là do phần khung thép được thiết kế không phù hợp nên khi lắp đặt những tấm lợp Lexan đã bị biến dạng và gây ra sự cố. Do đó, nhà thầu thiết kế là bên có lỗi chứ không phải Công ty D.

Công ty A đã liên hệ với Công ty B nhưng nhận được câu trả lời rằng Công ty C là bên thiết kế phần mái nên Công ty C mới là bên chịu trách nhiệm về sự cố. Công ty A lại liên hệ với Công ty C nhưng Công ty C giải thích sự cố xảy ra là do bên cung cấp tấm lợp mái Lexan không đảm bảo chất lượng chứ không phải do kết cấu khung thép.

Hiện tại, sự cố vẫn chưa được sửa chữa và vẫn chưa xác định được bên chịu trách nhiệm.

LUẬT SƯ FDVN
Nghiệp vụ luật web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn